

**Odesílatel:****Martina Pasztorková**, nar. 29. 04. 1993

Bří Podmolů 441, 756 63 Křhová

ID datové schránky: **stsmwhf****Adresát:****Posudkový orgán IPZS**

Slezská 839/16, 502 00 Hradec Králové

ID datové schránky: **6hyxrbe****Spisová značka ÚP:** UP/59144/2025/SS (žádost č. j. 30654/2025/VME)**Soudní spis (opatrovnícký):** OS Vsetín, sp. zn. **52 P 86/2026****Vazba na sdělení MPSV:** č. j. MPSV-2026/260278-921/1 ze dne 14. 09. 2026**Datum vyhotovení:** 15. září 2026

## **Urgentní žádost o bezodkladné vypracování posudku o zdravotním stavu (PnP)**

Tímto Vás naléhavě žádáme o prioritní a bezodkladné vypracování posudku o zdravotním stavu k naší žádosti o příspěvek na péči. **Tato žádost byla podána dne 17. 09. 2025 a na konečné rozhodnutí tak čekáme již celých 13 měsíců.** Teprve v důsledku těchto extrémních a nezákonných úředních průtahů se naše rodina ocitla v naprosté existenční krizi. Situace bohužel dospěla až do bodu, kdy nám kvůli dlouhodobému výpadku příjmů reálně hrozí soudní odebrání obou dcer do dětského domova.

### **I. Ultimátum soudu a hrozba ústavní výchovy**

---

Naše dvě dcery (11 a 3 roky) jsou aktuálně v krizovém centru Klokánek. Okresní soud ve Vsetíně (sp. zn. 52 P 86/2026) nařídil jednání na **13. 10. 2026** a uložil nám přísné ultimátum: pokud do té doby neprokážeme stálý příjem a nezajistíme si odpovídající bydlení, soud děti pošle do dětského domova. Pokud nedojde k urychlenému vyplacení dlužného příspěvku na péči, o děti trvale přijdeme.

### **II. Jak nás úřední průtahy připravily o bydlení**

---

- **Ztráta bydlení:** Protože nám Úřad práce opakovaně a nezákonně zastavil dávky, neměli jsme z čeho platit nájem. Dne 21. 07. 2026 nás majitel bytu nechal vystěhovat. Skončili jsme na ulici a rodina se rozpadla.
- **Zamítnutí pomoci v nouzi (MOP):** Když jsme následně požádali o Mimořádnou okamžitou pomoc, Úřad práce ji dne 02. 09. 2026 nepochopitelně zamítl – a to přesto, že v rozhodnutí sám napsal, že máme nulové příjmy. (Proti tomu jsme se již odvolali).

### III. Kritická finanční situace rodiny

---

| Člen rodiny / Dávka                | Aktuální situace                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanislav Pasztorek<br>(manžel)    | 0 Kč (veden jako uchazeč, Úřad práce ho nutí jít do zaměstnání, ačkoliv se musí 24 hodin denně starat o nemocnou manželku). |
| Příspěvek na živobytí              | 5 510 Kč měsíčně (tato extrémně nízká částka má stačit pro obě dospělé osoby).                                              |
| Martina Pasztorková<br>(manželka)  | Invalidní důchod II. stupně (cca 8 000 Kč). Kvůli chybám a průtahům přišla první výplata až nyní, 11. 09. 2026.             |
| Příspěvek na péči (o který žádáme) | Dluh za 13 měsíců zpětně (od září 2025) činí aktuálně <b>63 700 Kč</b> .                                                    |

### IV. Dvojité zrušení rozhodnutí od MPSV a riziko další eskalace

---

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) již v tomto případě **dvakrát po sobě zrušilo** rozhodnutí prvostupňového úřadu pro nezákonnost a procesní vady (dne 24. 03. 2026 a 02. 07. 2026). Z tohoto dvojitého vrácení případu je zcela zjevné, že předchozí úřední postupy byly objektivně nesprávné. Bereme na vědomí, že zákonná lhůta pro vypracování posudku dosud neuplynula (sdělení MPSV ze dne 14. 09. 2026). Upozorňujeme však, že prodloužená lhůta 75 dnů dle § 16a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. vyprší dne **13. 10. 2026** – tedy přesně v den nařízeného soudního jednání. Po tomto datu bude naplněna zákonná podmínka pro uplatnění ochrany před nečinností dle **§ 80 správního řádu**. Velmi Vás proto prosíme o přednostní vypracování posudku tak, aby tato krajní hranice nemusela být uplatněna.

### V. Co žádáme a právní upozornění

---

S ohledem na výše uvedenou situaci Vás žádáme:

- 1. O prioritní a bezodkladné vypracování posudku o zdravotním stavu** (pro přiznání příspěvku na péči, minimálně II. stupeň závislosti dle § 8 zákona č. 108/2006 Sb.), a to tak, aby posudek byl předán Úřadu práce nejpozději do **10. 10. 2026**, tedy před nařízeným soudním jednáním.

2. **O zohlednění veškeré přiložené zdravotní dokumentace** prokazující závažnost diagnóz (farmakorezistentní epilepsie, kavernom mozku, organický psychosyndrom) a z nich vyplývající neschopnost žadatelky zvládat základní životní potřeby bez pomoci jiné osoby.

**Upozornění dle zákona č. 82/1998 Sb.:** Pokud v důsledku dalších průtahů dojde k nařízení ústavní výchovy dětí, bude proti státu uplatněn nárok na náhradu nemajetkové újmy za porušení práva na rodinný život dle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a to v souladu s judikaturou ESLP (Wallová a Walla proti ČR).

**Přílohy:**

*A) Zdravotní dokumentace (podklad pro posudek):*

1. MRI mozku – kavernom hipokampu (10. 02. 2025)
2. Neurologie – farmakorezistentní epilepsie (MUDr. Michalská, 22. 01. 2026)
3. Psychiatrie – organický psychosyndrom (MUDr. Turánek, 19. 01. 2026)
4. Rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu II. stupně (+ doklad o výplatě 11. 09. 2026)

*B) Správní spis (průběh řízení o PnP):*

1. Sdělení MPSV ČR k řízení, č. j. MPSV-2026/260278-921/1 (14. 09. 2026)
2. Rozhodnutí Úřadu práce ČR o nepřiznání PnP (předmět odvolání)
3. Zrušující rozhodnutí MPSV ČR pro nezákonnost (24. 03. 2026)

*C) Sociální kontext (dopad průtahů na rodinu):*

1. Doklad o umístění dětí v ZDVOP Klokánek (hrozba ústavní výchovy)
2. Výzva k vyklizení bytu a ztráta bydlení rodiny
3. Odvolání proti zamítnutí MOP Úřadem práce (04. 09. 2026)

Ve Valašském Meziříčí dne 15. září 2026



---

**Martina Pasztorková**  
žadatelka



---

**Stanislav Pasztorek**  
pečující osoba